TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 18

El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía (I): La Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía. Clases de personal. Acceso al empleo público y OEP. Planificación, provisión y carrera profesional

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 18

Normativa Clave: Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía (LFPA); Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 76); VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 18

1. El marco estatutario y legislativo de la Función Pública andaluza

1.1. Competencia estatutaria: El artículo 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía

1.2. La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía: Objeto, principios y estructura

1.3. Ámbito subjetivo de aplicación: Administración General, agencias y sector público instrumental

2. Clases de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía

2.1. Personal funcionario de carrera (art. 14 LFPA) y la reserva constitucional de potestades públicas

2.2. Personal funcionario interino (art. 15 LFPA y art. 10 TREBEP): Supuestos tasados, límites temporales y régimen de cese

2.3. Personal laboral (art. 16 LFPA): Puestos susceptibles de laboralización y Convenio Colectivo

2.4. Personal eventual (art. 17 LFPA): Funciones de confianza, nombramiento y cese

2.5. El personal directivo público profesional (Título V LFPA)

3. Acceso al empleo público: Principios rectores y requisitos

3.1. Principios constitucionales: Igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 70 LFPA)

3.2. Requisitos generales de participación

3.3. Personas con discapacidad: Reserva legal del 10% y adaptaciones

3.4. Órganos de selección: Principios de profesionalidad, paridad e imparcialidad

3.5. Sistemas selectivos: Oposición, concurso-oposición y concurso extraordinario

4. Instrumentos de planificación y ordenación de recursos humanos

4.1. Planes de ordenación de recursos humanos (art. 38 LFPA)

4.2. La Oferta de Empleo Público (OEP, art. 72 LFPA y art. 70 TREBEP): Plazo trienal de ejecución

4.3. Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT, arts. 40 a 43 LFPA): Concepto, naturaleza y contenido

5. Provisión de puestos de trabajo del personal funcionario

5.1. El concurso de méritos: Modalidades y el concurso abierto y permanente

5.2. La libre designación con convocatoria pública: Puestos directivos y de especial responsabilidad

5.3. Provisión temporal: Comisión de servicios y adscripción provisional

5.4. Movilidad por motivos de salud y por razón de violencia de género o terrorista

6. La carrera profesional en la Ley 5/2023 de Andalucía

6.1. Concepto y modalidades de carrera (art. 98 LFPA)

6.2. La carrera horizontal: El sistema de tramos de desarrollo profesional y evaluación del desempeño

6.3. La carrera vertical: Ascenso por provisión de puestos de trabajo

6.4. La promoción interna vertical y horizontal-cruzada

7. Conclusiones y modernización del empleo público en Andalucía

8. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 18

1. EL MARCO ESTATUTARIO Y LEGISLATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA

1.1. Competencia estatutaria: El artículo 76 del Estatuto de Autonomía

El **artículo 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007)** atribuye a la Comunidad Autónoma la **competencia compartida** sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas andaluzas, en el marco de las bases estatales fijadas por el Estado al amparo del **artículo 149.1.18ª CE** (materializadas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público - TREBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015).

Asimismo, el artículo 76.2 atribuye a la Junta de Andalucía **competencia exclusiva** en materia de organización y estructura de su propia función pública, planificación de recursos humanos y ordenación de los puestos de trabajo.

1.2. La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía (LFPA)

Aprobada por el Parlamento de Andalucía y publicada en el BOJA nº 111 de 13 de junio de 2023 (con entrada en vigor general a los seis meses de su publicación, en diciembre de 2023), la **Ley 5/2023** deroga la histórica Ley 6/1985 y adapta la función pública andaluza a los retos de la transformación digital, la profesionalización directiva, la reducción estructural de la temporalidad (en sintonía con la Ley 20/2021) y la implantación de la **carrera profesional horizontal ligada a la evaluación del desempeño**.

1.3. Ámbito subjetivo de aplicación (art. 3 LFPA)

La Ley 5/2023 se aplica al personal funcionario y laboral al servicio de: 1. La Administración de la Junta de Andalucía (Consejerías y Delegaciones Territoriales). 2. Las agencias administrativas y las agencias de régimen especial de la Junta. 3. El personal laboral de las agencias públicas empresariales y demás entidades instrumentales en los preceptos que expresamente así lo declaren.

---

2. CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El **artículo 13 de la Ley 5/2023** clasifica al personal al servicio de la Administración pública andaluza en cuatro categorías:

CLASES DE PERSONAL (ART. 13 LFPA)

PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL Y OTROS
1. Funcionario de carrera (Art. 14): Vinculación estatutaria fija por Derecho Administrativo.	3. Personal laboral (Art. 16): Contrato de trabajo escrito (fijo, indefinido o temporal).
2. Funcionario interino (Art. 15): Nombramiento temporal por razones tasadas de necesidad y urgencia.	4. Personal eventual (Art. 17): Funciones de confianza o asesoramiento especial no reservadas.

2.1. Personal funcionario de carrera (art. 14 LFPA)

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal y tras superar un proceso selectivo competitivo, están vinculados a la Administración de la Junta de Andalucía por una **relación estatutaria regulada**

por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

> **Reserva constitucional de funciones públicas (art. 9.2 TREBEP y art. 14.2 LFPA):** El ejercicio de las funciones que impliquen la **participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales** del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde **exclusivamente a los funcionarios públicos**. Queda terminantemente vedado el desempeño de estas tareas a personal laboral o contratistas privados.

2.2. Personal funcionario interino (art. 15 LFPA y art. 10 TREBEP)

Son funcionarios interinos quienes, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes **cuatro circunstancias tasadas**:

CAUSAS TASADAS DE INTERINIDAD

CAUSA LEGAL	PLAZO MÁXIMO IMPRORROGABLE
a) Existencia de plazas **vacantes** sin titular (Art. 15.1.a LFPA)	Máximo **3 años**. La plaza debe incluirse obligatoriamente en la OEP del año en curso o del siguiente.
b) Sustitución transitoria **de los titulares** (15.1.b)	Por el tiempo estrictamente necesario hasta la reincorporación del titular.
c) Ejecución de programas de **carácter temporal** (15.1.c)	Duración del programa, máximo **3 años** (prorrogable máx. 12 meses por ley and.)
d) Exceso o acumulación de **tareas** (Art. 15.1.d LFPA)	Plazo máximo de **9 meses** dentro de un período de 18 meses consecutivos.

- **Régimen de cese y compensación (art. 15.4 y Ley 20/2021):** El cese del personal interino se produce por la cobertura reglada del puesto por funcionario de carrera, por reincorporación del titular, por amortización de la plaza, o por transcurso del plazo máximo legal. El incumplimiento del plazo máximo de tres años en vacante genera derecho a una **compensación económica de 20 días por año de servicio** (máximo 12 mensualidades) en caso de que la plaza no sea cubierta en plazo.

2.3. Personal laboral (art. 16 LFPA)

Es el que presta servicios retribuidos en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral, rigiéndose por el **Estatuto de los Trabajadores** y el **VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía**.

Puestos que pueden ser desempeñados por personal laboral (art. 16.2 LFPA): * Puestos de naturaleza no administrativa pertenecientes a oficios (mantenimiento, conductores, cocina). * Puestos de vigilancia, custodia y transporte de caudales. * Actividades técnicas especializadas y de socorrismo, investigación o servicios sociales de apoyo no directivo. * Puestos docentes singulares y actividades artísticas o culturales.

2.4. Personal eventual (art. 17 LFPA)

Es aquel que, en virtud de nombramiento legal y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de **confianza o asesoramiento especial**: * Su nombramiento y cese son **libres**, correspondiendo exclusivamente al Presidente de la Junta y a los Consejeros/as. * Cesarám automáticamente cuando cese la

autoridad a la que presten su función de confianza. * **Prohibición de mérito:** La condición de personal eventual **no podrá ser constituida en mérito** para el acceso a la función pública ni para la promoción interna.

2.5. Personal directivo público profesional (Título V LFPA)

La Ley 5/2023 institucionaliza por primera vez en Andalucía la figura del **personal directivo público profesional**: * Desempeña funciones de dirección gerencial de alto nivel en agencias y entidades instrumentales. * Su designación atiende a principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad, garantizando la publicidad y concurrencia. * Queda sujeto a **evaluación periódica del desempeño** y al cumplimiento de los objetivos fijados en su contrato de gestión.

---

3. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO: PRINCIPIOS RECTORES Y REQUISITOS

3.1. Principios constitucionales (art. 23.2 y 103.3 CE, art. 70 LFPA)

El acceso al empleo público en Andalucía se fundamenta en los principios de: * **Igualdad, mérito y capacidad.** * **Publicidad** de las convocatorias y de sus bases en el BOJA. * **Transparencia, objetividad e imparcialidad** de los órganos de selección. * **Agilidad y eficacia** en los procesos selectivos sin menoscabo del rigor.

3.2. Requisitos generales de participación (art. 71 LFPA)

Para ser admitido a los procesos selectivos, los aspirantes deben reunir: 1. **Nacionalidad:** Española o de un Estado miembro de la Unión Europea (o cónyuge/descendientes, en términos legales). 2. **Edad:** Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 3. **Titulación:** Poseer la titulación académica exigida para el ingreso en el correspondiente cuerpo o especialidad (para el Grupo A2: Título universitario de Grado o equivalente). 4. **Capacidad funcional:** Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del cuerpo. 5. **Habilitación legal:** No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para empleo o cargo público.

3.3. Reserva para personas con discapacidad (art. 74 LFPA)

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo **no inferior al diez por ciento (10%) de las vacantes** para ser cubiertas entre personas con discapacidad con grado igual o superior al 33%: * Se reservará al menos un **dos por ciento (2%)** de las plazas para personas con **discapacidad intelectual**. * El resto de las plazas reservadas (8%) se destinará a personas con discapacidad física, sensorial o psíquica. * Los aspirantes con discapacidad tienen derecho a las adaptaciones de tiempo y medios en las pruebas selectivas.

3.4. Órganos de selección (art. 77 LFPA)

- Serán colegiados y su composición responderá al principio de **profesionalidad, especialidad y paridad** entre mujeres y hombres.
- El personal de los tribunales debe pertenecer a un cuerpo o categoría de titulación igual o superior a aquel para el que se selecciona.
- **Prohibición de representación (art. 60.2 TREBEP):** En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección los miembros de las organizaciones sindicales, ni los cargos electos o de designación política.

3.5. Sistemas selectivos (art. 75 LFPA)

- **Oposición:** Sistema preferente para el acceso a la condición de personal funcionario de carrera. Consiste en una o varias pruebas objetivas de conocimientos teóricos y prácticos.

- **Concurso-oposición:** Sistema excepcional que consiste en la superación de pruebas de examen junto a la posterior valoración baremada de méritos (formación y experiencia previa). La fase de concurso no podrá tener una valoración desproporcionada que desvirtúe el principio de igualdad (máx. 40% de la puntuación total).
- **Concurso:** Sistema estrictamente extraordinario aplicable únicamente cuando una ley lo prevea de forma expresa para procesos singulares o de estabilización de empleo temporal.

---

4. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE RRHH

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP) (Art. 72 LFPA y art. 70 TREBEP)	RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) (Arts. 40 a 43 LFPA)
• Plan anual de necesidades de incorporación de nuevo personal. • Aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en el BOJA. • **Plazo improrrogable de ejecución: TRES AÑOS** para convocar pruebas.	• Instrumento técnico que ordena y estructura todos los puestos de la Administración pública andaluza. • Carácter de acto administrativo plúrimo de eficacia general. • Requisitos de titulación, nivel, complementos y forma de provisión.

4.1. Contenido preceptivo de las RPTs (art. 41 LFPA)

Las Relaciones de Puestos de Trabajo deben detallar de forma pública y transparente: * Código numérico del puesto de trabajo y denominación funcional. * Unidad orgánica de adscripción dentro de la Consejería o Agencia. * Clasificación profesional: Grupo, subgrupo (A1, A2, C1, C2) y cuerpo o especialidad asignada. * Nivel de complemento de destino y cuantía del complemento específico. * Sistema de provisión (concurso de méritos o libre designación). * Requisitos específicos exigidos para su desempeño (titulaciones, formación o permisos singulares).

---

5. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO

La provisión de puestos es el procedimiento reglado mediante el cual los funcionarios de carrera acceden a los puestos de trabajo catalogados en las RPTs:

PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN

CONCURSO DE MÉRITOS (Art. 104 LFPA)	LIBRE DESIGNACIÓN (Art. 105 LFPA)
• Procedimiento ordinario y general. • Valora méritos baremados: antigüedad, grado, formación y desempeño profesional. • Sistema de **concurso abierto y permanente** para agilizar plazas.	• Excepcional para puestos directivos o de confianza y especial jefatura. • Convocatoria pública en BOJA. • Libre apreciación discrecional del órgano pero motivando la idoneidad. • Cese discrecional en el puesto.

5.1. Mecanismos de provisión provisional y movilidad

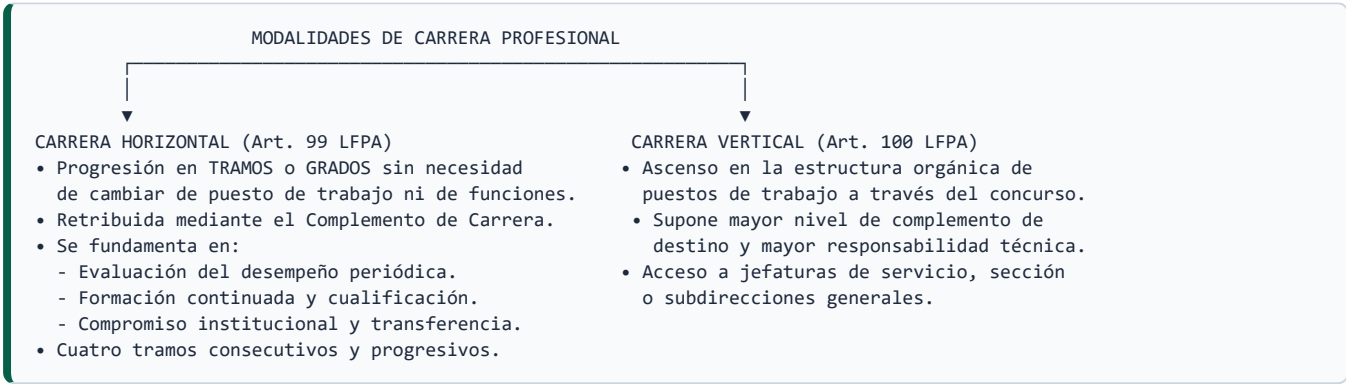
- **Comisión de servicios (art. 111 LFPA):** Asignación temporal de un funcionario de carrera a un puesto vacante por urgencia inaplazable. Duración máxima: **un año prorrogable por otro más** si la vacante no se cubre con carácter definitivo.

- **Adscripción provisional:** Destino temporal asignado a un funcionario que cesa en un puesto obtenido por libre designación o por supresión de su puesto en la RPT, en tanto obtiene un puesto definitivo por concurso.
- **Movilidad por violencia de género o terrorista (art. 115 LFPA):** Las funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho al traslado a un puesto de análoga categoría en otra localidad sin necesidad de vacante en concurso, con reserva de su puesto anterior.

---

6. LA CARRERA PROFESIONAL EN LA LEY 5/2023 DE ANDALUCÍA

El Título VII de la Ley 5/2023 estructura la carrera profesional del funcionario en dos ejes vertebradores:



6.1. La carrera horizontal y la evaluación del desempeño

La Ley 5/2023 instaura un modelo pionero en Andalucía: * Se estructura en **cuatro tramos o grados de desarrollo profesional**, a los que se accede de forma sucesiva tras permanecer un periodo mínimo en cada tramo y superar la correspondiente **evaluación del desempeño**. * La evaluación del desempeño es el procedimiento obligatorio y continuo que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados colectivos e individuales. * El reconocimiento de cada tramo consolida una retribución económica fija y periódica a través del nuevo **complemento de carrera profesional**.

6.2. La promoción interna

- **Promoción interna vertical (art. 101 LFPA):** Ascenso desde un cuerpo de un subgrupo inferior al inmediatamente superior (ej. de C1 a A2, o de A2 a A1), requiriendo poseer la titulación exigida, tener al menos **dos años de antigüedad en el cuerpo inferior** y superar las pruebas selectivas.
- **Promoción interna horizontal-cruzada:** Permite al personal laboral fijo de la Junta acceder a cuerpos de funcionarios equivalentes por su grupo de titulación y funciones desempeñadas.

---

7. CONCLUSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ANDALUCÍA

La Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía redefine las reglas de juego de los recursos humanos autonómicos: 1. Asegura la profesionalidad y la imparcialidad del personal funcionario a través de la estricta **reserva legal de potestades públicas** (art. 14.2). 2. Pone coto a la temporalidad abusiva mediante límites tajantes de tres años para la interinidad en vacantes y compensaciones económicas disuasorias. 3. Implanta la **carrera horizontal ligada al rendimiento y a la formación**, motivando al personal del Grupo A2 a una constante actualización técnica en servicio de la ciudadanía andaluza.

---

8. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 18

Concepto / Institución	Precepto Legal	Régimen Jurídico Aplicable	Clave Práctica Opositores
Funcionario de Carrera	Art. 14 LFPA	Relación estatutaria permanente sujeta a D. Administrativo.	Ejercicio exclusivo de potestades públicas y autoridad.
Funcionario Interino	Art. 15 LFPA	Nombramiento temporal por 4 causas tasadas legales.	Vacante máx. 3 años. Sustitución, programas o exceso (9 m).
Personal Laboral	Art. 16 LFPA	Contrato de trabajo y Estatuto de los Trabajadores.	Oficios, puestos de apoyo y mantenimiento (Convenio Colectivo).
Personal Eventual	Art. 17 LFPA	Confianza o asesoramiento especial. Cese libre.	Cese con la autoridad. NO computable como mérito selectivo.
Reserva Discapacidad	Art. 74 LFPA	Mínimo 10% de plazas en OEP (2% discapacidad intelectual).	Adaptación de tiempos y pruebas en exámenes.
Oferta de Empleo (OEP)	Art. 72 LFPA	Aprobada por Consejo de Gobierno y publicada en BOJA.	Plazo improrrogable de ejecución de TRES AÑOS.
RPT	Arts. 40-43 LFPA	Acto administrativo plúrimo que ordena todos los puestos.	Detalla nivel, complementos, grupo y forma de provisión.
Concurso de Méritos	Art. 104 LFPA	Procedimiento ordinario y general de provisión de puestos.	Concurso abierto y permanente para cobertura ágil.
Libre Designación	Art. 105 LFPA	Puestos directivos o de especial responsabilidad.	Discrecionalidad motivada y cese libre del puesto.
Carrera Horizontal	Art. 99 LFPA	Progresión en 4 tramos sin cambiar de puesto de trabajo.	Ligada a evaluación del desempeño y formación continua.